Ordinacions i reglaments

Decret

vist que el Consell de Comú del 2 de juliol del 2015 va aprovar l'Ordinació reguladora dels reglaments comunals, a través de la qual precisava el rang d'ordinació de certs reglaments;

vist que és necessària la claredat en la consulta d'aquestes disposicions i alhora preservar la seguretat jurídica;

El Consell de Comú d'Encamp, en la sessió del 5 de novembre del 2015, ha acordat el següent:

Decret

Article únic
S'acorda la publicació íntegra del text adaptat de les ordinacions relatives a l'Ordinació reguladora dels reglaments comunals del 2-07-2015.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 5 de novembre del 2015

Jordi Mas Torres
Cònsol major

Ordinació de Medi Ambient i Via Pública

Article 1. *Respecte al medi ambient*
1.1 Abocaments

Està rigorosament prohibit llençar, dipositar o abocar escombraries, terres, runa, papers o qualsevol tipus de residu -ja sigui en estat sòlid, líquid o gasós- als rius, torrents, camins, camins, cunetes, terrenys, solars, via pública, etc. i en general en qualsevol espai obert que pugui afectar la sensibilitat estètica, la higiene, el respecte cívic i el medi ambient, de la parròquia d'Encamp.

L'abocador comunal del Pas de la Casa és tancat des de l'1 de gener de 2002 i el Comú no autoritza abocadors particulars.

Resta també prohibit l'abocament d'aigües brutes al carrer.

Tant les aigües residuals com les pluvials, s'han de conduir a la xarxa corresponent: a la xarxa de col·lectors o a la xarxa d'aigües pluvials.

En tots els casos l'infractor podrà ser sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

1.2 Emmagatzematge de materials, terres i/o altres

Resta totalment prohibit emmagatzemar tota mena de materials i dipositar runes i terres en solars particulars, terrenys rústics, parcel·les, prats, etc. sense l'autorització prèvia del Comú. Per tal de portar un control sobre aquest emmagatzematge serà necessari presentar un projecte d'impacte ambiental a l'hora

Dipòsit legal: AND.2-2015

de sol·licitar l'autorització, i el Comú verificarà regularment que la deposició dels materials no tingui un perjudici visual per a la comunitat. En cas d'incompliment se sol·licitarà la retirada immediata dels materials i l'autorització quedarà sense efectes.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

1.3 Contaminació ambiental

Les sortides de fums o altres conduccions dels edificis han de ser construïdes fins la teulada de cada immoble. L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Els sorolls que causen les obres, tallers, locals públics, vehicles, i altres són regulats al Reglament de control de la contaminació acústica de Govern, de data 3 de maig de 1996, i/o per la normativa sectorial aplicable.

1.4 Acampada

A fi d'afavorir l'imatge de la vila, només es permet fer pic-nic als espais públics de la parròquia expressament autoritzats a tal efecte.

Per acampar s'haurà de disposar prèviament de l'autorització expressa del Comú. Els campaires i excursionistes estan obligats a recollir les pròpies deixalles i a dipositar-les en els contenidors apropiats, ja que no es permet deixar bosses, papers o restes en l'indret d'acampada i/o de pic-nic.

En ambdós casos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

1.5 Degradació del paisatge

Paisatge rural:

No es permet circular en vehicles amb motor fora de les pistes i fora dels camins de muntanya per tal d'evitar malmetre l'entorn natural.

Les normes de regulació de l'accés al medi rural i natural de la parròquia d'Encamp està regulat a l'Ordinació reguladora de l'accés motoritzat al medi rural i natural, del 18 de desembre del 2013.

És necessari tenir cura de l'entorn de les bordes, cabanes, cóms i abeuradors, menjadores i altres tipus de construccions d'ús agrícola, així com dels conreus i horts, per tal de salvaguardar l'estètica del paisatge i evitar l'impacte visual.

La navegació a motor, pels estanys de la parròquia està prohibida sense autorització expressa del Comú.

Queda prohibit circular amb moto de neu o amb qualsevol altre vehicle en tot el territori comunal de la parròquia d'Encamp, a tots aquells que es dediquen a l'explotació comercial d'aquestes activitats sense l'autorització administrativa i el corresponent permís d'ocupació temporal del terreny en qüestió que sempre haurà de ser atorgat pel Comú d'Encamp.

Paisatge urbà:

El propietari d'un jardí o espai enjardinat ha d'evitar que la vegetació del seu jardí envaeixi la via pública.

Per evitar el seu impacte visual, és necessari limitar l'acumulació de trastes a les terrasses dels habitatges, així com també, la roba estesa a terrasses i finestres.

La col·locació de jardineres en terrasses i finestres s'ha de fer tenint en compte les òptimes condicions de seguretat per tal que no puguin causar molèsties ni danys a tercers.

Està rigorosament prohibit posar femers a les voreres de les vies públiques i a una distància inferior a 50 metres de les mateixes. Així mateix, està prohibit dipositar fems de granja a les propietats llindants amb immobles més de 48 hores, termini després del qual s'haurà de colgar el fem.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Els propietaris de bars, restaurants o altres negocis o activitats obertes al públic estan obligats a instal·lar cendrers a l'entrada del local en l'espai privat adjacent a la voravia. En cas que els cendrers (o els seus suports) hagin d'ocupar la via pública o un espai públic es requerirà l'autorització prèvia del Comú.

Els usuaris han de dipositar les burilles o puntes de cigar o cigarreta dins dels cendrers, evitant d'embrutar la via pública. En tot cas els titulars dels comerços són els responsables de la neteja i el manteniment dels cendrers així com de la neteja de la voravia, la calçada i els espais públics que llindin amb la propietat.

L'incompliment d'aquestes obligacions, ja sigui per part del titular de comerç, dels treballadors o dels usuaris del local, serà responsabilitat del titular.

En tots els casos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes a l'annex 1 d'aquesta ordinació.

1.6 Respecte cívic

Als espais públics, quan es puguin causar desperfectes i molèsties als altres usuaris, no es permet jugar a pilota, anar amb patins, ni amb bicicletes, doncs aquests jocs s'han de practicar en els llocs habilitats a tal efecte.

Les agressions al patrimoni tradicional seran sancionades, i per conseqüent està prohibit desfer orris, pletes, cabanes de pastor, carboneres, cussols i tarteres, així com malmetre la senyalització de camins, esglésies i monuments.

Malmetre els equipaments i serveis, el mobiliari urbà, el patrimoni tradicional, els espais comunals enjardinats i ocasionar desperfectes que n'impedeixin l'ús i la lliure circulació, suposarà el pagament del cost de la reposició més el 15%. En cas de vandalisme s'aplicarà a més una sanció del 50% del cost total de la reposició.

Article 2. *Carreteres i camins*

A tota persona que, pel motiu que sigui, posi entrebancs a la lliure circulació dels camins, tancant-los i/o obstaculitzant-los amb troncs o branques, o qualsevol altre objecte que causi destorbs i molèsties a vianants i excursionistes, li serà aplicada una sanció i haurà de restablir la situació original.

El Comú tindrà cura que en tot moment estiguin lliures els esmentats camins, i sol·licita a tota persona que detecti intencionalitats en aquestes anomalies que ho posi en coneixement d'aquesta Corporació.

Per malmetre i obstaculitzar la via pública i els camins l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació i haurà d'assumir el cost de restitució i dels treballs que corresponguin.

Article 3. *Regants de prats i conreus*

Els regants de prats i conreus en general han de tancar l'aigua una vegada n'hagin fet ús, i reconduir-la al torrent o bé al riu quan hagin acabat de regar. L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Les mànegues que serveixen per al subministrament d'aigua de reg pels conreus i horts s'han de retirar un cop se n'hagi fet ús, per tal d'evitar l'impacte visual que produeixen.

En la col·locació de dipòsits i bidons per emmagatzemar aigua de reg i en la instal·lació de xarxes o altres ferros pel tancament de propietats, s'ha de tenir cura de provocar el menor impacte ambiental i visual possible. Així doncs s'han d'utilitzar materials (fusta i pedra) i colors (foscos) que s'adeqüin amb el medi.

Cal recordar a tothom que regar quan la temperatura és baixa i quan hi ha risc de gelada i/o pluges torrencials es pot ocasionar greus perjudicis a tercers, per la qual cosa s'ha de vetllar per evitar aquestes situacions.

Resta prohibit el reg dels camps amb aigua potable.

La modificació de rius, torrents, recs,. per la realització de captacions d'aigua per regar o per un altre ús és necessària l'autorització expressa del Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 4. *Escombraries i deixalles*
4.1 Servei de recollida d'escombraries

A tota la parròquia les escombraries deuran lliurar-se en bosses o sacs de plàstic, degudament tancats i lligats, i tots seran dipositats dins dels corresponents contenidors de color verd fosc o gris, situats a les àrees d'aportació de residus i a altres punts de la parròquia, entre les 19 i les 21 hores, just abans que el servei d'escombraries ho reculli i per tal de respectar l'horari d'aquest servei.

Resta totalment prohibit dipositar bosses d'escombraries en les papereres de la vila. En aquestes, s'han de dipositar les deixalles sòlides de format menut com poden ser papers, embolcalls o similars.

Es prohibeix, també, el llançament de cigars, puntes de cigarreta o altres matèries enceses en les papereres o contenidors d'escombraries. En tot cas s'hi hauran de dipositar un cop apagades, o bé en els cendrers instal·lats a l'efecte.

Els establiments comercials, a criteri del Comú, els hotels, bars, restaurants i edificis d'habitatges, tenen l'obligació de disposar d'un contenidor d'escombraries segons el model homologat pel Comú.

Els càmpings deuran situar els contenidors a l'entrada dels mateixos per facilitar la tasca al servei de recollida.

És convenient que cada edifici de nova construcció disposi d'una cambra independent, ventilada i amb desguàs per ubicar-hi els cubells de les escombraries de com a mínim, 1m² per a cada 10 habitatges, despatxos, o habitacions hoteleres.

Per no respectar aquest article l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

4.2 Servei de recollida d'altres residus

En el marc del Pla Nacional de Residus, i per tal de potenciar la Recollida Selectiva de Residus, seran motiu d'una recollida diferent el vidre, els envasos i el paper i el cartró, així com altres residus especials.

a) Servei de recollida del vidre:
Per vidre entenem els envasos de vidre sense tap. No s'hi poden llençar amb aquests: bombetes, fluorescents o porcellana.
El vidre es dipositarà als contenidors específics (contenidors de color verd clar) o als contenidors soterrats. Tant a Encamp com al Pas de la Casa es fixen uns dies per a la recollida d'aquests residus, dels quals s'informa a la població periòdicament amb la finalitat de que siguin respectats.
Els bars, restaurants i establiments del ram de l'hostaleria, a més del contenidor d'escombraries, i degut al fet que són grans productors d'aquest residu i tenen l'obligació de realitzar-ne la recollida selectiva, han de disposar d'un contenidor específic per al vidre, el qual poden demanar gratuïtament al Comú.
Per no realitzar la recollida selectiva de vidre l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

b) Servei de recollida del paper i el cartró:
El paper i el cartró s'haurà de dipositar als contenidors blaus que hi haurà distribuïts per la parròquia, en el marc del Pla Nacional de Residus. Els cartrons s'hauran de dipositar plegats, per tal d'optimitzar-ne la recollida. Si els contenidors estiguessin plens, s'hauran de deixar els cartrons plegats i lligats al costat dels mateixos. No s'hi ha de tirar: papers bruts (mocadors, estovalles, tovallons, etc.), paper d'alumini o de fax, papers plastificats, bolquers, etc.
Els grans productors (comerços, magatzems, majoristes) amb la periodicitat indicada pel Comú, han de dipositar els cartrons -plegats i lligats- al costat dels contenidors d'escombraries, per tal que siguin recollits abans que aquestes.
Per no realitzar la recollida de paper i cartró l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

c) Servei de recollida dels envasos:

Dipòsit legal: AND.2-2015

Els envasos s'hauran de dipositar en els contenidors grocs distribuïts per la parròquia. S'haurà de tenir en compte els dies de recollida a Encamp i al Pas de la Casa.
Per envasos entenem: llaunes (de refresc, de conserves,...), plàstics (envasos, bosses, porexpan,...) i brics (de llet, de suc,...).
Els bars, restaurants i establiments del ram de l'hostaleria, degut al fet que són grans productors, tenen l'obligació de realitzar la recollida selectiva dels envasos, i és per això que el Comú posa a la seva disposició contenidors específics per a la recollida d'aquest producte.
Per no realitzar la recollida d'envasos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

d) Servei a domicili de recollida d'altres residus, per a particulars:
Prèvia demanda de la persona interessada, el Comú disposa d'un servei gratuït de recollida a domicili de voluminosos (mobles, electrodomèstics, ferralla, fustes,...) tots els dimarts a Encamp i els dijous al Pas de la Casa. Tota persona interessada en fer ús d'aquest servei ha de concertar amb els serveis del Comú la setmana i el lloc on s'hauran de recollir, a fi que aquests residus no romanguin al carrer, desmillorant la imatge de la vila. Els serveis del Comú els dipositaran a la Deixalleria Comunal, a Encamp, i al dipòsit de deixalles, al Pas de la Casa.
Aquest servei és per a ús exclusiu de particulars i per petites quantitats. Si aquests residus són en gran quantitat, el mateix interessat s'ha d'ocupar de donar-los-hi la millor sortida, podent demanar al Comú la informació necessària sobre els gestors dels diferents residus.
En casos excepcionals, el Comú valorarà la possibilitat de realitzar recollides per a quantitats majors de residus, o per a industrials. En aquests casos, l'interessat haurà de satisfer la quantitat econòmica corresponent a la taxa de recollida de residus, a més a més de la mà d'obra.
La infracció per l'abandó de residus en petites o en grans quantitats serà sancionada d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

e) Servei de deixalleria comunal i dipòsit de deixalles:
La voluntat de posar al dia i de millorar el sistema de gestió de residus ha dut al Comú d'Encamp a posar en funcionament una Deixalleria comunal a Encamp, la primera del Principat, oberta al públic en data 1 de març de 2002, i un dipòsit de deixalles a la vila del Pas de la Casa. Aquestes instal·lacions s'entenen com centres de recollida selectiva, en els quals s'ubiquen els residus abans del seu trasllat a un centre de tractament, ja sigui per la seva reutilització, reciclatge o eliminació.
Aquestes instal·lacions, estan destinades únicament, als particulars veïns de la parròquia. Les empreses, petites indústries, establiments hotelers o empreses de lloguer d'apartaments moblats, hauran d'aportar els residus separats a la deixalleria industrial que se situarà prop del nou centre de tractament de residus o contactar amb els gestors dels diferents residus.
Els residus acceptats inicialment en aquests centres són els següents: residus tòxics en petites quantitats (aerosols, dissolvents, pintures,...), fluorescents, voluminosos (matalassos i sofàs), electrodomèstics (neveres, cuines,...), ferralla i altres metalls, vidre, residus de l'automoció (bateries, oli, pneumàtics,...), olis de fregir, paper i cartró, envasos, piles, tòners, materials electrònics (ordinadors, televisors, assecadors,...), runa (de petites obres autoritzades) i roba.
El funcionament i l'horari de la Deixalleria Comunal d'Encamp i del Dipòsit de deixalles del Pas de la Casa es defineixen als corresponents reglaments de gestió.
El servei de la Deixalleria és gratuït, exceptuant els casos excepcionals en què el Comú estudiï la possibilitat d'acceptar residus de manera diferent a l'ordinària. En aquest cas s'haurà de satisfer la taxa de retirada de residus.
Està rigorosament prohibit deixar residus fora de la deixalleria, en un horari diferent a l'establert. L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes a l'annex 1 d'aquest ordinació.
No són objecte de recollida per part dels serveis comunals, ni recollits a la deixalleria els productes següents:

e.1 Els residus i altres elements industrials provinents de fàbriques, tallers, magatzems i similars, que puguin ser considerats com a materials contaminants, corrosius o perillosos, o aquells que la seva recollida o abocament requereixi l'adopció de mesures especials, higièniques o de seguretat.

e.2 Les terres de desmunt, runes i enderrocs originaris d'obres majors o menors sense autorització.

Dipòsit legal: AND.2-2015

e.3 Els fems i restes d'explotacions agrícoles o ramaderes i d'animals domèstics, i les cendres o brancades provinents de poda d'arbres i residus de jardineria.

Article 5. *Encesa de foc*
Queda prohibida l'encesa de foc a tota la parròquia. No obstant, prèvia demanda al Comú d'una autorització d'encesa, i essent regulada per les disposicions generals en la matèria, podrà ser autoritzada en els casos següents:

a) Per a la realització de treballs agrícoles i forestals en què l'ús del foc sigui imprescindible.
b) Per a la celebració de focs de campament.
c) Per a la celebració d'actes festius parroquials.
d) En àrees recreatives.

L'encesa de foc es regeix per el Reglament de les enceses de foc del 13 de març del 2013 i/o per la normativa sectorial aplicable.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes a la normativa sectorial aplicable.

Article 6. *Instal·lació de cabanes*
Tota persona que vulgui instal·lar una cabana en un terreny de la seva propietat haurà d'obtenir l'autorització del Comú, prèvia presentació de la sol·licitud de construcció de cabanes corresponent. L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'Ordinació de Cabanes.

En cas que alguns dels interessats volguessin adequar alguna cabana ja bastida, o bé instal·lar-ne una de nova de forma distinta a la cabana ja homologada pel Comú, caldrà presentar prèviament el tipus i característiques de la cabana projectada per a obtenir la seva eventual homologació. També s'autoritzarà la reconstrucció i adequació de cabanes si s'empren els materials tradicionalment autoritzats com són la pedra i la llosa.

La instal·lació de cabanes està regulada a l'Ordinació de Cabanes vigent.

Article 7. *Via Pública*
Amb l'objectiu d'unificar i racionalitzar l'ús de la via pública i donar una imatge més ordenada dels espais públics i un correcte ús de les voravies, places i calçades, la normativa d'aplicació és la que segueix.

Els preus públics corresponents a l'ocupació de la via pública es defineixen a l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

7.1 Neteja de la via pública:

És obligatori tenir cura de la neteja de la voravia respectiva de cada casa, de forma que no hi hagi restes o deixalles provinents de les escombraries o altres materials. Les restes s'han de dipositar als contenidors específics.

Els camions, tractors o altres vehicles quan accedeixen a la via pública estat obligats a netejar-ne les rodes per evitar embrutar-la amb fang, fems, terra o altres.

En aquests casos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.2 Neteja i reparació de vehicles

Està rigorosament prohibit netejar vehicles a la via pública.

La reparació instal·lació d'accessoris de vehicles s'ha de fer a l'interior d'un local autoritzat per aquest tipus d'activitat; ja que encara que es tracti de tallers autoritzats pel Comú, aquesta tasca està prohibida realitzar-la a la via pública i aparcaments. En tot cas, prèvia demanda al Comú, es podrà autoritzar l'ocupació d'uns metres quadrats davant d'un taller durant l'horari d'obertura d'aquest, i pagant una tarifa equivalent a les terrasses de bar; sense que això doni dret a fer reparacions a la via pública.

Dipòsit legal: AND.2-2015

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.3 Estacionament de vehicles

Cap vehicle podrà romandre més de 48 hores estacionat al mateix lloc en la via pública.

Als aparcaments comunals gratuïts cap vehicle podrà romandre estacionat ininterrompudament més de 10 dies naturals.

Als aparcaments comunals amb barreres cap vehicle podrà estacionar ininterrompudament més de 30 dies naturals.

No es permetrà l'estacionament de vehicles pesants i remolcs de tot tipus fora de les zones autoritzades.

Les manifestacions incorrectes vers un agent de circulació seran sancionades.

En tots els casos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.4 Abandó d'un vehicle a la via pública

L'abandó d'un vehicle a la via pública serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Quan un vehicle abandonat a la via pública és retirat pel Servei de Circulació per a situar-lo en un aparcament comunal, el seu propietari per a recuperar-lo haurà de satisfer les sancions corresponents i les despeses de pupil·latge.

Després de constatar que un vehicle és abandonat a la via pública el Comú inicia el procediment corresponent per a desfer-se del vehicle.

7.5 Treballs a la via pública

La contraprestació dels treballs a la via pública es regulen per l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

El particular o l'empresa que realitzi treballs a la via pública haurà de demanar prèviament l'autorització al Comú. Tota empresa pública o parapública, abans d'iniciar els treballs a la via pública, també té l'obligació d'obtenir l'autorització temporal d'ocupació de via pública, tal i com es precisa a l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

L'interessat haurà de respectar els serveis i les instal·lacions existents i seguir les instruccions del Comú o del Govern, si escau.

Tot tipus d'obra o treball a la via pública ha d'ésser senyalitzat per l'empresa o el particular a fi de protegir la seguretat dels vianants.

a) Rases a la via pública:
Qualsevol demanda de rasa a la via pública, ha d'obtenir prèviament l'autorització corresponent.

b) Senyalització:
La senyalització vertical o horitzontal de circulació a la via pública és competència exclusiva de l'administració.
A l'inici de l'execució d'una obra d'edificació és obligat senyalitzar els treballs degudament i cal procedir al seu tancament, mitjançant una tanca opaca d'un mínim de dos metres alçada de color fosc, segons les disposicions en aquesta matèria.
A l'inici de l'execució d'una obra d'excavació a la via pública és obligatori senyalitzar degudament la zona de treballs i mantenir la senyalització en bon estat en el transcurs de la durada de la construcció, segons les disposicions en aquesta matèria.
L'infractor ja sigui per construir una rasa o per realitzar qualsevol treball a la via pública sense l'autorització, com per instal·lar la senyalització horitzontal o vertical a la via pública què és competència comunal, com per manca o deficiència de senyalització d'una obra serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

7.6 Guals

a) Gual permanent
Tota persona física o jurídica interessada a col·locar un gual d'ús permanent, de 0 a 24 hores, per a l'entrada i sortida de vehicles a la via pública, ha de sol·licitar l'autorització al Comú.
b) Gual lineal
Els guals lineals només s'autoritzaran per a hotels i estacions de servei. S'haurà d'obtenir l'autorització del Comú per a la instal·lació d'un gual lineal per a les zones de càrrega i descàrrega.
L'obtenció d'una autorització d'ambdós tipus de guals no suposa que el propietari hi pugui estacionar.
En cas d'impagament d'un gual es procedirà a donar-lo de baixa i els serveis comunals procediran a retirar la placa.

7.7 Instal·lacions a la via pública

a) Terrasses de bar i restaurant
Aquestes són regulades per l'Ordinació sobre la instal·lació de terrasses.
Per les terrasses de bar i restaurant situades en terreny particular i/o parcel·la, s'ampliarà la superfície de l'activitat comercial declarada en base a l'ocupació de les mateixes i serà precisa l'autorització del titular del terreny i/o parcel·la corresponent.

b) Piquets
La instal·lació o retirada de piquets de la voravia és competència exclusiva del Comú. En cas que un particular vulgui instal·lar-ne un, necessita l'autorització prèvia del Comú, i sempre haurà de ser un d'homologat per aquest.
Per no disposar de l'autorització del Comú l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.8 Ocupació de la via pública per instal·lacions d'obra

A tota ocupació de la via pública –material d'obra, contenidor, sac, bastida, grua, tanca, camió de càrrega i descàrrega, o altres- li serà d'aplicació la tarifa que li correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

Si per necessitats d'una obra de construcció el propietari o promotor ha d'ocupar la via pública (voreres, calçades, camins), terrenys comunals, rius i torrents, haurà de demanar prèviament l'autorització al Comú, especificant la ubicació i el temps d'ocupació.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.9 Repartiment de productes

Els repartidors podran utilitzar, de la mateixa manera que qualsevol altre vehicle, les zones d'aparcament en lloc autoritzat com són la zona blava, zona blanca i zona verda, sempre que no impedeixin la circulació de vehicles i vianants, per un temps limitat de 15 minuts, i amb el conseqüent tiquet d'estacionament quan escaigui.

Amb preferència, hauran d'utilitzar les zones degudament marcades pel Comú per a càrrega i descàrrega, i que exceptuant els dissabtes i festius, el Comú farà respectar de les 7 a les 14 hores de dilluns a divendres, excepte es productes alimentaris frescos que ho podran fer també els dissabtes, de les 7 a les 11 hores. El temps de parada es limita a un màxim de 15 minuts. Fora d'aquest horari les zones de càrrega i descàrrega són considerades com zones per estacionar de pagament.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.10 Parades de bus

Les parades de bus has de ser necessàriament autoritzades pel Comú. Així doncs tant si es tracta de la instal·lació d'una nova parada com si es tracta del desplaçament d'una parada existent és necessària l'autorització del Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

7.11 Exposició de productes

La voravia és una zona exclusiva destinada al pas de vianants. En conseqüència està prohibit emmagatzemar i exposar tota mena de productes i materials a la voravia. L'infractor serà responsable de tots els danys i perjudicis que ocasioni.

En cas que una voravia, per tenir una amplada suficient pugui permetre una ocupació, serà necessari trametre una demanda al Comú que li assenyalarà l'espai que podrà ocupar, havent de deixar com a mínim un pas de 1,50 metres per permetre el pas de vianants i per respectar la Llei d'accessibilitat. En aquest cas la tarifa que s'aplicarà serà la mateixa que per les terrasses i la demanda al Comú s'haurà de fer cada 6 mesos.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Article 8. *Treta de neu*

8.1 Voravies

El titular d'un immoble, comerç, hotel o altre, està obligat a retirar la neu de la voravia abans que els serveis del Comú facin la treta de neu de la via pública.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

8.2 Retirada de vehicles per treta de neu

El Comú es reserva el dret de prohibir a tota la parròquia l'estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments, ja sigui en zona gratuïta com en zona de pagament, a fi de procedir a la neteja, treta de neu o altres treballs. Aquesta prohibició serà notificada per avisos als vehicles i/o per crida amb una antelació mínima de 8 hores.

A partir de la notificació i transcorregut el termini esmentat, els vehicles que hi romanguin seran sancionats, retirats de la via pública i el Comú no assumeix els danys i perjudicis ocasionats als mateixos. El propietari del vehicle és qui haurà de fer-se càrrec de les despeses de grua i pupil·latge.

Si no es retira el vehicle per poder procedir a la treta de neu l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

8.3 Neu i gel als llosats

Tot propietari d'immobles ubicats a la zona urbana de tota la parròquia està obligat a eliminar, en el termini de 48 hores, el gel i la neu que s'acumula als llosats, susceptibles de caure a la via pública podent causar danys a tercers.

La caiguda de neu dels llosats, pedres i terres a la via pública per negligència del propietari de l'edifici o del terreny suposarà una sanció per l'infractor d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

El propietari d'un immoble té igualment l'obligació de conduir l'aigua de les goteres.

Els propietaris d'immobles estan obligats a ferrar els llosats de les seves cases a fi d'evitar que la neu provoqui perjudicis a tercers o impedeixi la lliure circulació.

Article 9. *Venda ambulant*

La venda ambulant està prohibida a tota la parròquia. No obstant, prèvia autorització, s'atorgaran permisos per activitats tradicionals, a criteri del Comú, per les quals s'aplicarà la tarifa que es precisa al Reglament de fires, atraccions i parades vigent.

Article 10. *Publicitat a la via pública*

A causa dels trastorns de la circulació que provoca el repartiment en les vies públiques de reclams publicitaris comercials, a més de la incidència directa en l'acumulació de papers per terra, està prohibit en tot el terme de la parròquia la distribució/repartiment en les vies públiques de paperetes o altres objectes publicitaris.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Constatada la pràctica seguida darrerament per alguns comerços i empreses, d'anunciar els seus productes o serveis en plena via pública, mitjançant l'entrega de publicitat escrita o simplement de manera verbal, aturant o interpel·lant directament els vianants;

Atesa la conveniència de garantir la pràctica de l'activitat comercial dins dels límits que prescriuen les autoritzacions lliurades pel Comú, així com la igualtat de condicions entre tots els comerciants, assegurant alhora, la intimitat i la tranquil·litat dels consumidors;

I atesos els articles 3r, 4t, apartats 5è i 11è i l'article 6è de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, s'ha publicat al BOPA, núm. 53, any 9, del 20 d'agost del 1997, el següent:

a)Queda prohibida tota activitat publicitària efectuada a la via pública mitjançant interpel·lació directa i personal dels vianants, ja sigui de manera verbal o lliurant informació escrita, fotogràfica o qualsevol altra.

b)Es consideren infractors as presents efectes, i són sancionats per separat i assumadament, tant l'empresa com la persona que reparteix publicitat, com també l'empresa publicitària que hagi pogut ser contractada per l'anterior i porti a terme l'activitat sancionada.

c)Qualsevol altra forma de publicitat realitzada en la via pública ha de ser autoritzada prèviament pel Comú.

Només s'autoritza publicitat per activitats esportives, culturals i socials per les quals el Comú té uns llocs destinats.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Article 11. *Despeses de servei*
En cap cas el pagament de la sanció implica l'atorgament d'una autorització.

En cas que a conseqüència d'una infracció, el Comú hagi de realitzar treballs de retirada de residus, l'infractor, a més d'haver de satisfer la corresponent sanció, haurà de realitzar el pagament de la intervenció del servei corresponent, així com el cost de la retirada dels residus més un 15%. En cas de vandalisme el cost de la retirada de residus s'augmentarà en un 50%.

L'hora d'intervenció del personal del Servei Comunal es facturarà d'acord amb el que estableixi l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

Article 12. *Procediment sancionador*
Les infraccions a l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública poden donar lloc a l'obertura d'un expedient sancionador i a la imposició de la sanció prevista en cada cas, d'acord amb el procediment sancionador regulat en la normativa vigent.

Prescriu al tres anys la potestat d'imposar sancions pecuniàries aplicades en mèrits de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, a comptar des de que s'hagi comès la infracció. El termini de prescripció es compta a partir del dia en què es comet la infracció.

La prescripció queda interrompuda si el deutor reconeix el deute de forma fefaent davant del Comú o si aquest li n'exigeix el pagament de forma fefaent. En cas d'interrupció de la prescripció el deutor no perd el temps transcorregut abans de la interrupció.

La prescripció de les sancions pecuniàries s'aplica d'ofici mitjançant resolució de l'òrgan competent.

Article 13. *Recursos*
Contra els actes i les resolucions administratives del Comú, es pot interposar recurs administratiu en la forma i els terminis previstos pel Codi de l'Administració. La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l'acte o de la resolució impugnada. Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs administratiu els recurrents poden interposar demanda jurisdiccional, en la forma i els terminis previstos per la llei.

Glossari
Abocador: indret destinat a abocar-hi escombraries, runa i deixalles diverses.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Acampar: establir-se uns excursionistes, etc, temporalment fora d'una població.
Aigües residuals domèstiques: formades per les restes líquides que procedeixen de la preparació, cocció i manipulació d'aliments, així com dels excrements humans o matèries similars produïdes a les instal·lacions sanitàries dels habitatges.
Aprofitament: tractament dels residus de forma que es possibiliti la seva recuperació o valorització.
Àrea d'aportació: conjunt de contenidors, ubicats al carrer dels nuclis urbans per facilitar la recollida selectiva de determinats residus: vidre, paper i cartró, envasos lleugers, etc.
Cabana: caseta de fusta, de pedra, de tàpia o d'un altre material que serveix per a guardar eines i estris o per aixopluc dels pagesos, pastors i bestiar.
Claveguera: qualsevol conducte d'aigües residuals construït o acceptat pel Comú per al servei general de la població, col·locat a la via pública, el manteniment i la conservació del qual són duts a terme pel Comú.
Col·lector: claveguera de grans dimensions que forma part de la xarxa de sanejament i té la funció de recollir les aigües de pluja i fecals que hi aboquen les clavegueres i conduir-les lluny de la població, cap a l'estació depuradora o al lloc del desguàs.
Contenidor per a deixalles: recipient destinat a la recollida de les deixalles.
Deixalla: allò que hom deixa de banda com a inservible o inaprofitable.
Deixalleria: centre de recepció de residus domèstics equipat amb contenidors per a la recollida selectiva dels materials, amb l'objectiu de facilitar-ne la valorització o gestió correcta.
Deixalles domiciliàries: residus produïts com a conseqüència del consum en els habitatges dels ciutadans: restes d'alimentació, envasos, ampolles, plàstics, papers, roba, etc. sempre que presentin un volum lliurat diàriament de fins a 60 litres.
Eliminació: forma de tractament dels materials residuals que suposa el seu confinament definitiu en el terreny, o la seva destrucció per incineració.
Escombraries: brutícia que s'arreplega escombrant i tot allò que hom llença en fer la neteja i l'endreça d'una casa o qualsevol local, així com els rebuigs de la cuina o la taula.
Fem: excrement de qualsevol animal, així com l'adob constituït pels excrements dels animals domèstics d'una explotació agrícola, barrejats amb llur jaç, un cop han sofert una fermentació més o menys completa.
Femer: lloc on hom amuntega i guarda el fem perquè fermenti.
Gestor autoritzat: empresa autoritzada per al tractament d'un o més residus.
Gual: rebaix fet a la voravia per facilitar que els cotxes puguin entrar i sortir de la calçada.
Incineradora: instal·lació per al tractament final dels residus que consisteix en la combustió controlada d'aquests residus, amb una adequada gestió dels gasos, les cendres i les escòries generades, amb o sense recuperació d'energia.
Micció: acció d'orinar.
Oli mineral usat: oli de cotxe i maquinària.
Oli vegetal: oli d'origen vegetal emprat per cuinar.
Optimitzar: aconseguir les millors qualitats possibles.
Pista: via no asfaltada, apta per al pas d'automòbils; pista forestal.
Planta de triatge: instal·lació equipada per a la classificació en diferents fraccions de residus barrejats i així permetre'n el seu aprofitament.
Rasa: excavació llarga i estreta feta al sòl per tal de posar els fonaments d'un edifici, estendre una canalització, explorar algun terreny superficialment.
Rebuig: fracció no aprofitable dels residus.
Reciclatge: opció d'aprofitament (valorització) de residus que consisteix a reutilitzar aquests materials en el procés de fabricació del mateix producte o d'un producte amb una funció anàloga.
Recollida selectiva: sistema de recollida basat en l'ús de diferents contenidors per al dipòsit de components dels residus específics classificat per la seva naturalesa i composició. El sistema es basa en contenidors on es diposita un sol tipus de residu, com pot ser el vidre, el paper, els envasos lleugers. o més d'un, com la matèria inert: tèxtil, metall,. Aquests contenidors es poden situar al carrer, a les àrees d'aportació o a la Deixalleria.
Residu: qualsevol substància o objecte del qual, el posseïdor, vol desfer-se'n o té l'obligació de desfer-se'n.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Residus especials: aquella fracció dels residus que, per la seva composició química, representa un risc de contaminació per al medi i per a les persones, i per la qual cal establir un sistema de recollida específic diferenciat de la recollida de residus ordinaris.
Residus ordinaris: aquella fracció dels residus que es poden gestionar directament pels mecanismes habituals de recollida d'escombraries.
Residus sòlids domèstics (escombraries): residus alimentaris i de consum domèstic produïts pels ciutadans en els seus domicilis; cendres de la calefacció domèstica individual; residus procedents de l'escombrada de les voreres; brossa de l'esporgada d'arbres i de les feines de jardineria produïda a domicilis particulars, sempre que es lliuri trossejada; i embolcalls, envasos i embalatges d'origen domèstic rebutjats pels ciutadans.
Residus valoritzables: aquella fracció dels residus que representen la possibilitat de ser aprofitats, ja sigui totalment o parcial.
Residus voluminosos: aquella fracció dels residus que, per la seva grandària, no poden ser gestionats mitjançant els serveis de recollida de residus ordinaris, i necessiten de l'establiment d'un servei de recollida específic (mobles, matalassos, electrodomèstics, runes, etc.)
Reutilització: opció de valorització dels residus que consisteix a fer-los servir de nou en la seva forma original per al mateix ús o per a un ús diferent d'aquell pel qual van ser dissenyats inicialment.
Runa: enderroc, conjunt de materials provinents d'una demolició o enderroc.
Tractament: s'entén per tractament de residus el conjunt d'operacions destinades a obtenir el seu aprofitament o la seva eliminació.
Valorització: procés d'aprofitament dels recursos continguts en els residus.
Via pública: avingudes, passeigs, carrers, voreres, embornals, camins, jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles d'utilització com a zones d'esbarjo, ponts, túnels per als vianants i altres béns d'ús públic comunal destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans.
Voravia o vorera: part lateral d'un carrer, d'una via pública, generalment destinada al pas dels vianants i per la qual no hi ha circulació de vehicles.

Annex 1

Les sancions per infraccions de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, són les següents:

Article infringit	Concepte	Import de la sanció
1.1	Abocament de residus	149 € particulars i/o en poca quantitat de residus 970 € empreses i/o en gran quantitat de residus
1.2	Emmagatzematge de materials, terres i/o altres	970 €, i l'obligació de treure-ho el mateix dia que s'hagi constatat la infracció
1.3	Contaminació ambiental	149 €
1.4	Acampar sense permís i embrutar	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
1.5	Degradació del paisatge rural i urbà Circulació motos de neu o altres vehicles	149 € degradació paisatge rural i urbà 1.000 € circulació motos de neu o altres vehicles
1.6	Malmetre el patrimoni tradicional, equipaments, serveis, mobiliari urbà i altres espais comunals	Cost de reposició + 15% Vandalisme 50% del cost total de la reposició
2	Malmetre o obstaculitzar camins i via pública	149 €/dia + restitució. Camins, impedint la lliure circulació 1.830€/dia+restitució. Via pública, impedint la lliure circulació
3	Regants de prats i conreus	149 €
4.1	Recollida d'escombreries	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2a	Recollida vidre	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2b	Recollida paper/cartró	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus

Dipòsit legal: AND.2-2015

4.2c	Recollida d'envasos	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2d	Abandó de residus	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2e	Deixalleria	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € empreses i/o gran quantitat de residus
7.1	Neteja de la via pública	60,10 €
7.2	Neteja i reparació vehicles	60,10 €
7.3	Estacionament de vehicles	60,10 € per 48 hores consecutives 60,10 € per 10 dies consecutius 60,10 € vehicles pesants i remolcs
7.4	Abandó de vehicles	150 €
7.5	Treballs a la via pública	1.147 € si no es disposa d'autorització 1.147 € infracció senyalització horitzontal o vertical 344,6 € deficiència de dispositius de protecció i/o senyalització 1.531,8 € absència de dispositius de protecció i/o senyalització
7.7b	Instal·lacions de piquets	665 € més retirada en 8 dies a càrrec infractor
7.8	Ocupació via pública per instal·lacions d'obra	319 €
7.9	Repartiment productes	90,15 €
7.11	Exposició de productes	319 €
8.1	No retirar la neu de la voravia	149 €
8.2	No retirar un vehicle per treta de neu	149 €
8.3	Caiguda de neu i gel dels llosats	1.144,6 € i l'obligació de treure-ho el mateix dia que s'hagi constatat la infracció
10	Publicitat	1.144,7 € el primer cop 3.194,4 € en cas de reincidència Clausura del local la tercera vegada

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa publica per a coneixement general.

Encamp, 5 de novembre del 2015

Cònsol major
Jordi Mas Torres

Dipòsit legal: AND.2-2015